

著作权

著作权包括著作人身权和著作财产权，主要记住人身权：发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。题目的选项除了这四个以外都是财产权。

著作权权利中：署名权、修改权、保护作品完整权不受时间限制，受到永久保护。

发表权的保护期限为作者的终生及死后的 50 年

专利地域性

在中国申请的专利只在中国收到保护，在其它国家不受保护。

软件著作权

《中华人民共和国著作权法》和《计算机软件保护条例》是构成我国保护计算机软件著作权的两个基本法律文件

计算机软件著作权的权利自软件开发完成之日起产生

计算机软件著作权的客体是指计算机程序和相关文档；

计算机程序包括：源程序和目标程序

文档一般指软件文档

职务作品

职务作品：指在任职期间为完成公司单位工作任务而开发的计算机软件作品。

一般来说都是为了完成公司的什么什么软件，和按公司规定完成软件文档。

都是属于职务作品。

职务作品中任职者只享有署名权，除署名权以外的著作权权利均归公司享有。

委托开发

3) 委托开发的软件著作权归属

委托开发的软件作品属于著作权法规定的委托软件作品。委托开发软件作品著作权关系的建立，一般由委托方与受委托方订立合同而成立。委托开发软件作品中，委托方的责任主要是提供资金、设备等物质条件，并不直接参与开发软件作品的创作开发活动。受托方的主要责任是根据委托合同规定的目标开发出符合条件的软件。关于委托开发软件著作权的归属，《计算机软件保护条例》第十一条规定：“接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托者与受委托者签订书面合同约定；无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。”根据该条的规定，委托开发的软件著作权的归属按以下标准确定。

(1) 委托开发软件作品需根据委托方的要求，由委托方与受托方以合同确定的权利和义务的关系而进行开发的软件。因此，软件作品著作权归属应当作为合同的重要条款予以明确约定。对于当事人已经在合同中约定软件著作权归属关系的，如事后发生纠纷，软件著作权的归属仍应当根据委托开发软件的合同来确定。

(2) 若在委托开发软件活动中，委托者与受委托者没有签订书面协议，或者在协议中未对软件著作权归属作出明确的约定，则软件著作权属于受委托者，即属于实际完成软件的开发者。

委托开发著作权归属：有合同约定遵守合同约定，没有合同约定著作权属于受委托方。

商业秘密权

1. 商业秘密

1) 商业秘密的定义

《反不正当竞争》中商业秘密定义为“指不为公众所知悉的、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息”。经营秘密和技术秘密是商业秘密的基本内容。经营秘密，即未公开的经营信息，是指与生产经营销售活动有关的经营方法、管理方法、产销策略、货源情报、客户名单、标底和标书内容等专有知识。技术秘密，即未公开的技术信息，是指与产品生产和制造有关的技术诀窍、生产方案、工艺流程、设计图纸、化学配方和技术情报等专有知识。

2) 商业秘密的构成条件

商业秘密的构成条件是：商业秘密必须具有未公开性，即不为公众所知悉；商业秘密必须具有实用性，即能为权利人带来经济效益；商业秘密必须具有保密性，即采取了保密措施。

3) 商业秘密权

商业秘密是一种无形的信息财产。与有形财产相区别，商业秘密不占据空间，不易被权利人所控制，不发生有形损耗，其权利是一种无形财产权。商业秘密的权利人与有形财产所有权人一样，依法享有占有、使用和收益的权利，即有权对商业秘密进行控制与管理，防止他人采取不正当手段获取与使用；有权依法使用自己的商业秘密，而不受他人干涉；有权通过自己使用或者许可他人使用以至转让所有权，从而取得相应的经济利益；有权处理自己的商业秘密，包括放弃占有、无偿公开、赠与或转让等。

4) 商业秘密的丧失

一项商业秘密受到法律保护的依据是必须具备上述构成商业秘密的 3 个条件，当缺少上述 3 个条件之一时就会造成商业秘密丧失保护。

专利权申请

专利权申请：先申请先得，同一天申请协商。

商标权

(6) 时间性。知识产权具有法定的保护期限，一旦保护期限届满，权利将自行终止，成为社会公众可以自由使用的知识。至于期限的长短，依各国的法律确定。例如，我国发明专利的保护期为 20 年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为 10 年，均自专利申请日起计算。我国公民的作品发表权的保护期为作者终生及其死亡后 50 年。我国商标权的保护期限自核准注册之日起 10 年内有效，但可以根据其所有人的需要无限地延长权利期限，在期限届满前 6 个月内申请续展注册，每次续展注册的有效期为 10 年，续展注册的次数不限。如果商标权人逾期不办理续展注册，其商标权也将终止。商业秘密受法律保护的期限是不确定的，该秘密一旦被公众所知悉，即成为公众可以自由使用的知识。

商标注册

商标权注册先申请注册先得，同一天申请先使用商标先得，都没使用过则协商